**MUESTRA GRATIS PARA OPOSITORES**

# TREBEP

Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (RDL 5/2015)

✓ Los datos y plazos que más caen

✓ 20 preguntas tipo test con solución y artículo

✓ Texto actualizado a la última reforma del BOE

Texto legal: versión consolidada del BOE (BOE-A-2015-11719), actualizada a 14/10/2026.

Material de estudio independiente y no oficial. No está vinculado a ninguna administración, servicio de salud ni academia.

# TREBEP Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (RDL 5/2015)

## Índice


1. **Lo que más cae**
   - 1. DATOS Y PLAZOS QUE MÁS CAEN
   - 2. EL PACK COMPLETO
2. **Preguntas tipo test**

# Lo que más cae

## 1. DATOS Y PLAZOS QUE MÁS CAEN

| Dato | Valor | Artículo |
|---|---|---|
| Norma | **RDL 5/2015, de 30 de octubre**; BOE **31/10/2015**; vigor **1/11/2015** | DF única |
| Estructura | **100 artículos** en **8 títulos** | — |
| Interinos por programas temporales | máximo **3 años** + **12 meses** | 10.1.c |
| Interinos por exceso o acumulación de tareas | máximo **9 meses** en un periodo de **18** | 10.1.d |
| Interinidad en plaza vacante | termina a los **3 años** del nombramiento | 10.4 |
| Promoción interna | al menos **2 años** de servicio activo en el Subgrupo inferior | 18 |
| Representantes del personal | mandato de **4 años** | 42 |
| Renegociar un acuerdo no ratificado | **1 mes** | 38 |
| Vacaciones | **22 días hábiles** por año natural (el sábado no es hábil) | 50.1 |
| Asuntos particulares | **6 días** al año | 48.k |
| Matrimonio o pareja de hecho | **15 días** | 48.l |
| Enfermedad grave u hospitalización de familiar de 1.er / 2.º grado | **5 / 4 días hábiles** | 48.a |
| Fallecimiento de familiar de 1.er grado | **3 días hábiles** (misma localidad) / **5** (distinta) | 48.a |
| Fallecimiento de familiar de 2.º grado | **2 días hábiles** (misma localidad) / **4** (distinta) | 48.a |
| Lactancia | hijo menor de **12 meses**: **1 hora** diaria | 48.f |
| Nacimiento (madre biológica) y del otro progenitor | **19 semanas** (**32** si es monoparental); **6** obligatorias tras el parto | 49.a y 49.c |
| Discapacidad del hijo / parto múltiple | **+2 semanas** / **+1 semana** por cada hijo desde el segundo | 49 |
| Permiso parental | **no retribuido**, hasta **8 semanas**, hasta que el menor cumpla **8 años** | 49.g |

| | | |
|---|---|---|
| Hijo con cáncer o enfermedad grave | reducción de al menos la **mitad** de la jornada, retribuida, hasta los **18 años** (23 o 26 en algunos casos; sin límite de edad si hay **gran discapacidad o dependencia**, Ley 4/2026) | 49.e |
| Familiar de 1.er grado con enfermedad muy grave | reducción de hasta el **50 %**, retribuida, máximo **1 mes** | 48.i |
| Edad mínima de acceso | **16 años** | 56.1.c |
| Jubilación forzosa / prolongación máxima | **65 / 70 años** | 67.3 |
| Excedencia voluntaria por interés particular | **5 años** de servicios efectivos previos | 89.2 |
| Excedencia por cuidado de familiares | máximo **3 años**; reserva del puesto **2 años** | 89.4 |
| Excedencia por violencia de género | reserva del puesto **6 meses** (prórroga de 3 en 3, máx. **18**); retribuciones íntegras los **2 primeros meses** | 89.5 |
| Suspensión de funciones | si excede de **6 meses**, se pierde el puesto | 90.1 |
| Suspensión firme disciplinaria | máximo **6 años** | 96.1.c |
| Prescripción de faltas (muy graves / graves / leves) | **3 años / 2 años / 6 meses** | 97 |
| Prescripción de sanciones (muy graves / graves / leves) | **3 años / 2 años / 1 año** | 97 |
| Suspensión provisional en expediente | máximo **6 meses** | 98.3 |

## 2. EL PACK COMPLETO

Esta muestra recoge 20 de las 204 preguntas del pack completo de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). El pack incluye:

- El TREBEP entero explicado título por título, con la reforma de permisos de la Ley 4/2026
- Tablas: permisos, retribuciones, situaciones administrativas, faltas y sanciones
- Esquema completo
- 204 preguntas tipo test con la solución y el artículo exacto
- 12 fichas de repaso

**Sale muy pronto. Te aviso por Telegram:** https://t.me/leyclara_avisos

**Practica gratis con el test online:** https://c4rr0.github.io/leyclara/test/trebep/?g=pdf

# Preguntas tipo test

**1.** ¿Qué Real Decreto Legislativo aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público?

a) Ley 7/2007, de 12 de abril.
b) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c) Real Decreto Legislativo 3/2015, de 30 de octubre.
d) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

**2.** ¿Cuál de los siguientes colectivos tiene legislación específica propia y solo se le aplica el Estatuto cuando así lo disponga esa legislación (art. 4)?

a) El personal de las universidades públicas.
b) El personal funcionario de las entidades locales.
c) El personal funcionario de la Administración General del Estado.
d) El personal militar de las Fuerzas Armadas.

**3.** ¿Cuál es el plazo máximo para el exceso o acumulación de tareas como causa de nombramiento de un funcionario interino (art. 10.1.d)?

a) Tres años improrrogables.
b) Un año, dentro de un período de dos años.
c) Seis meses, dentro de un período de doce meses.
d) Nueve meses, dentro de un período de dieciocho meses.

**4.** ¿A quién corresponde establecer el régimen jurídico específico del personal directivo profesional, en desarrollo del Estatuto (art. 13)?

a) A los sindicatos más representativos.
b) A los Ayuntamientos exclusivamente.
c) A las Juntas de Personal.
d) Al Gobierno y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas.

**5.** ¿En qué consiste la carrera horizontal (art. 16.3.a)?

a) En el cambio de Administración sin pérdida de antigüedad.
b) En el ascenso en la estructura de puestos mediante concurso.
c) En el acceso a cuerpos de un subgrupo superior.
d) En la progresión de grado, categoría o escalón sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

**6.** Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en (art. 22.1):

a) Ordinarias y extraordinarias.
b) Básicas y complementarias.
c) Directas e indirectas.
d) Fijas y variables.

**7.** ¿Qué se entiende por participación institucional a los efectos del Estatuto (art. 31.4)?

a) El derecho de reunión en el centro de trabajo.
b) El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.
c) El derecho a negociar condiciones de trabajo.
d) El derecho a elegir representantes de personal.

**8.** ¿Cuál es el número máximo de miembros que puede tener cada parte en las Mesas de Negociación (art. 35.4)?

a) Quince.
b) Doce.
c) Diez.
d) Veinte.

**9.** ¿A partir de qué censo mínimo de funcionarios se constituyen las Juntas de Personal (art. 39.3)?

a) 250 funcionarios.
b) 30 funcionarios.
c) 50 funcionarios.
d) 100 funcionarios.

**10.** ¿Qué audiencia tienen los representantes en los expedientes disciplinarios que se les incoen durante su mandato y el año posterior (art. 41.1.c)?

a) Solo la audiencia del interesado.
b) Audiencia en esos expedientes, sin perjuicio de la audiencia al interesado.
c) La audiencia del sindicato provincial.
d) Ninguna, el expediente es ordinario.

**11.** ¿Qué edad de los hijos e hijas se menciona en el art. 47.2 para las medidas de flexibilización horaria?

a) Menores de dieciséis años.
b) Menores de ocho años.
c) Menores de doce años.
d) Menores de tres años.

**12.** ¿Puede transferirse al otro progenitor el permiso de lactancia (art. 48.f)?

a) Sí, siempre.
b) No, constituye un derecho individual que no puede transferirse.
c) Sí, solo si el otro progenitor es funcionario.
d) Sí, con autorización de la Administración.

**13.** ¿Qué preaviso mínimo se exige para cada período de disfrute interrumpido de los permisos del art. 49?

a) Al menos tres días.
b) Al menos quince días.
c) Al menos un mes.
d) Al menos siete días.

**14.** ¿Qué rige el régimen de jornada, permisos y vacaciones del personal laboral (art. 51)?

a) Solo el Estatuto de los Trabajadores.
b) Lo establecido en el capítulo V y la legislación laboral correspondiente.
c) Solo el convenio colectivo.
d) Lo que decida cada Administración libremente.

**15.** ¿En qué lengua deben garantizar la atención al ciudadano los empleados públicos (art. 54.11)?

a) En la lengua de la comunidad exclusivamente.
b) Solo en castellano.

c) En la que el ciudadano solicite, siempre que sea oficial en el territorio.
d) En la que decida el empleado.

**16.** ¿Qué porcentaje de efectivos totales con discapacidad debe alcanzarse progresivamente en cada Administración?

a) El cinco por ciento.
b) El siete por ciento.
c) El dos por ciento.
d) El uno por ciento.

**17.** ¿En qué supuesto NO puede aceptarse la renuncia a la condición de funcionario?

a) Cuando el funcionario esté en excedencia.
b) Cuando la solicitud se presente por correo electrónico.
c) Cuando el funcionario tenga más de treinta años de servicio.
d) Cuando esté sujeto a expediente disciplinario o se haya dictado auto de procesamiento o apertura de juicio oral.

**18.** ¿Qué titulación se exige para el acceso a los cuerpos y escalas del Grupo B?

a) Grado universitario.
b) Técnico Superior.
c) Bachiller o Técnico.
d) Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

**19.** En la excedencia por cuidado de familiares, el puesto de trabajo se reserva, al menos, durante:

a) Seis meses.
b) Tres años.
c) Un año.
d) Dos años.

**20.** La suspensión firme de funciones tiene una duración máxima de:

a) Doce años.
b) Seis años.
c) Tres años.
d) Un año.

## SOLUCIONES

**1.** b) Preámbulo y art. 1: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

**2.** d) Art. 4.d: El personal militar de las Fuerzas Armadas.

**3.** d) Art. 10.1.d: Nueve meses, dentro de un período de dieciocho meses.

**4.** d) Art. 13: Al Gobierno y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas.

**5.** d) Art. 16.3.a: En la progresión de grado, categoría o escalón sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

**6.** b) Art. 22.1: Básicas y complementarias.

**7.** b) Art. 31.4: El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.

**8.** a) Art. 35.4: Quince.

**9.** c) Art. 39.3: 50 funcionarios.

**10.** b) Art. 41.1.c: Audiencia en esos expedientes, sin perjuicio de la audiencia al interesado.

**11.** c) Art. 47.2: Menores de doce años.

**12.** b) Art. 48.f: No, constituye un derecho individual que no puede transferirse.

**13.** b) Art. 49.a: Al menos quince días.

**14.** b) Art. 51: Lo establecido en el capítulo V y la legislación laboral correspondiente.

**15.** c) Art. 54.11: En la que el ciudadano solicite, siempre que sea oficial en el territorio.

**16.** c) Art. 59.1: El dos por ciento.

**17.** d) Art. 64.2: Cuando esté sujeto a expediente disciplinario o se haya dictado auto de procesamiento o apertura de juicio oral.

**18.** b) Art. 76: Técnico Superior.

**19.** d) Art. 89.4: Dos años.

**20.** b) Art. 96.1.c: Seis años.

**¿Te ha servido? En el pack completo tienes 204 preguntas como estas, con la ley entera explicada, esquemas y fichas de repaso.**

**El pack completo sale muy pronto. Te aviso por Telegram:** https://t.me/leyclara_avisos